

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



001843

Resolución Directoral N°.....

TOCACHE 29 MAY 2023

VISTOS:

El Oficio N°0248-2023-GRSM-DRE/OAUyC, la Resolución Directoral N°000931-2023, la Nota de Coordinación N°057-2023-GRSM-DRE/UGEL-T-AJ, el Memorando N°338-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, el Informe N°041-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, el Memorando N° 352-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, tiene como finalidad mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, optimizando los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;

Que, el Art. 73° de la Ley General de Educación, concordante con el Art. 141° de su Reglamento señala que: "La Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia"

Que, mediante Art. 92° de la Ley N°30057 – Ley del Servicio Civil, en la cual señala que: (...) Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario técnico, (...) y designado mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. El secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes. La secretaría técnica depende de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces.

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR/PE publicada el 23 de junio del 2016 en las Normas Legales del diario Oficial El Peruano, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR realizó las modificaciones a la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Que, Art. 8. numeral 8.1 define que la Secretaria Técnica se rige por el principio de flexibilidad, es decir, la entidad define su composición en razón a las dimensiones de la entidad, carga procesal, complejidad de los procedimientos, cantidad de órganos desconcentrados, entre otros criterios;

Que, mediante numeral 8.1 de la misma norma técnica señalada, **define las funciones del Secretario Técnico:**

- a) Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso, los mismos que deberán contener, como mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos, como se señala en el formato que se adjunta como anexo A de la presente directiva.
- b) Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles
- c) Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario, cuando la entidad sea competente y no se haya realizado la notificación dispuesta en el artículo 96.4 del Reglamento.
- d) Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las investigaciones realizadas.
- e) Suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las entidades, servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras entidades. Es obligación de todos estos remitir la información solicitada en el plazo requerido, bajo responsabilidad.
- f) Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, sustentando la procedencia o apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a aplicarse y al Órgano Instructor competente, sobre la base de la gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento
- g) Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. Corresponde a las autoridades del PAD decidir sobre la medida cautelar propuesta por el ST.
- h) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD.
- i) Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta. j) Declarar "no ha lugar a trámite" una denuncia o un reporte en caso que luego de las investigaciones correspondientes, considere que no existen indicios o indicios suficientes para dar lugar a la apertura del PAD.
- k) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Que, mediante Oficio N°0248-2023-GRSM-DRE/OAUyC de fecha 04 de mayo del 2023, la Secretaria General remite al Director de la UGEL- Tocache la Resolución Directoral Regional N°0843-2023-GRSM/ DRE de fecha 02 de mayo del 2023, en la que se declara la NULIDAD de la Resolución Directoral UGEL 303-Alto Huallaga N°02276, mediante el cual se instaura proceso administrativo disciplinario en contra de MARCO ESTEBENS COTRINA PEREZ, por encontrarse inmerso en la causal de nulidad establecido en el inciso 2 del Art. 10 del TUO de la Ley 27444 e inciso 1 del Art 3 del mismo cuerpo normativo; por otro lado, en artículo dos señala: Retrotrae el procedimiento al momento previo a la emisión de la Resolución Directoral UGEL 303-Alto Huallaga N°0227, a fin de que el Jefe de Operaciones de la Unidad Ejecutora – 303, proceda conforme a ley;

Que, mediante Resolución Directoral N°000931-2023 de fecha 24 de febrero del 2023, el Director de la UGEL-Tocache resuelve en el artículo primero. - Asignar funciones como responsable de Secretaria Técnica de los Procesos Administrativos Disciplinarios de la UGEL – Tocache a la Abg. Dolly Rengifo Romero a partir del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2023;

Que, mediante Nota de Coordinación N°057-2023-GRSM-DRE/UGEL-T-AJ de fecha 09 de mayo del 2023 el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica informa al Director de la Ugel-Tocache las funciones del Área de la Oficina de Asesoría Jurídica de acuerdo al Manual de Operaciones de la Dirección de Educación, aprobado por Decreto Regional N°001-2023-GRSM/GR, en la cual en el Art 37 señala las funciones: F) Asesorar a las comisiones para la formulación o determinación en acciones de procedimientos administrativos; asimismo, señala que con Resolución Directoral N°000931-2023 de fecha 24 de febrero del 2023, se le asigno funciones como responsable de Secretaria Técnica de los Procesos Administrativos Disciplinarios de la UGEL – Tocache, siendo incompatible esta designación de acuerdo con las funciones del nuevo MOP-2023, por lo que sugiere al Director tomar las acciones correctivas;

Que, mediante Memorando N°338-2023 GRSM/ DRE-UGELT/D de fecha 15 de mayo del 2023, el Director traslada al Jefe de la Oficina de Administración, la Nota de Coordinación N°057-2023-GRSM-DRE/UGEL-T-AJ y el Oficio N°0248-2023-GRSM-DRE/OAUyC de fecha 04 de mayo del 2023 en la cual se declara la NULIDAD de la Resolución Directoral UGEL 303-Alto Huallaga N°02276, y se instaura proceso administrativo disciplinario en contra de MARCO ESTEBENS COTRINA PEREZ;

Que, mediante Informe N°041-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 17 de mayo del 2023 el Jefe de la Oficina de Administración remite al Director de la Uge-Tocache los actuados, con la finalidad que a través de su despacho se autorice proyectar la Resolución Directoral en la cual se



designa como nueva responsable a la C.P.C. Shirley Vanessa Tello Montejo como responsable de Secretaria Técnica de los Procesos Administrativos Disciplinarios de la UGEL – Tocache;

Que, mediante Memorando N° 352-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 17 de mayo del 2023, el Director de la Ugel-Tocache autoriza proyectar la Resolución Directoral en la cual se designa como nueva responsable de Secretaria Técnica de los Procesos Administrativos Disciplinarios de la UGEL – Tocache a la C.P.C. Shirley Vanessa Tello Montejo a partir del 17 de mayo del 2023;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL - Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – DEJAR SIN EFECTO la Directoral N°000931-2023 de fecha 24 de febrero del 2023, en la cual se asigna funciones como responsable de Secretaria Técnica de los Procesos Administrativos Disciplinarios de la UGEL – Tocache a la Abg. Dolly Rengifo Romero a partir del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a partir del 17 de mayo del 2023 a la **C.P.C. Shirley Vanessa Tello Montejo**, como responsable de Secretaria Técnica de los Procesos Administrativo Disciplinarios de la UGEL – Tocache.

ARTÍCULO TERCERO. -DISPONER que el Área de Atención al Usuario de la Ugel - Tocache, notifique la presente resolución al administrado, así como a las diversas áreas de la entidad, de la forma y plazos que establece el D.S. N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444-del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVGJO
SVYA/G-RR.HH.
MFOV/PRD